

Nr. 380 Der Reichskanzler an die Reichsminister. Bayreuth, 27. Juli 1934

R 43 II/694, Bl. 83 Abschrift

Beginn:

Beginn:

[Beteiligung des Reichsministers Heß an der Gesetzgebung¹⁾]

Ich ordne an, daß der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß, bei der Bearbeitung von Gesetzentwürfen in sämtlichen Reichsressorts die Stellung eines beteiligten Reichsministers erhält. Sämtliche gesetzgeberischen Arbeiten sind ihm in dem Zeitpunkt zuzuleiten, in dem sie die sonst beteiligten Reichsminister erhalten²⁾). Dies gilt auch dann, wenn außer dem federführenden Reichsminister kein anderer beteiligt ist. Reichsminister Heß ist Gelegenheit zu geben, zu Referentenentwürfen Stellung zu nehmen.

Auf den Erlaß von Rechts Verordnungen findet diese Anordnung sinnngemäße Anwendung. Der Stellvertreter des Führers kann in seiner Eigenschaft als Reichsminister sich durch Referenten seines Stabes vertreten lassen. Diese Referenten sind berechtigt, an seiner Stelle Erklärungen gegenüber den Reichsministern abzugeben³⁾).

gez. Adolf Hitler

1) Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 341, 350 und 362.

2) Nach § 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Reichsregierung vom 3. 5. 24 (RMinBl., S. 173, 176) sollten „Gesetzesvorlagen und sonstige Vorlagen von weittragender Bedeutung [...] frühestens 4 Tage nach ihrer Verteilung auf die Tagesordnung einer Sitzung der Reichsregierung gesetzt werden“.

3) Gleichwohl sah sich Heß nur wenige Wochen später zu der erneuten Klage veranlaßt, daß ihm Entwürfe zu Gesetzen und Verordnungen „so spät zugehen, daß ich [...] den betreffenden Stoff nicht mehr bearbeiten kann“. Sollte dieser Zustand, der das durch den Führererlaß vom 27. 7. 34 ihm eingeräumte Mitwirkungsrecht „illusorisch“ zu machen drohe, unverändert fortbestehen, werde er sich genötigt sehen, seine „Zustimmung zu solchen Entwürfen in all den Fällen von vornherein [...] vorzuenthalten, in denen ich nicht genügend Frist zur ordnungsgemäßen Bearbeitung erhalte“ (Schreiben an Lammers vom 11. 10. 34 in R 43 II/694, Bl. 85). Lammers daraufhin in einem Schreiben an die Reichsminister vom 27. 10. 34 u. a.: Der RK habe ihn beauftragt, die Beschwerde des „Stellvertreters des Führers nachdrücklichst zu unterstützen“ und auf folgendes hinzuweisen: Der § 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Reichsregierung (s. oben Anm. 2) „muß unter den heutigen Gesetzgebungsverhältnissen als überholt angesehen werden. Denn in dem früheren Gange der Gesetzgebung nach der Weimarer Reichsverfassung war die Reichsregierung nicht entscheidender Faktor der Gesetzgebung; sie wurde mit den Gesetzentwürfen lediglich zur Weiterleitung an den Reichsrat, den Reichstag und den Reichspräsidenten befaßt, während der Reichsregierung die Gesetzentwürfe heute zur Fassung eines Gesetzesbeschlusses auf Grund des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 unterbreitet werden. Es bedarf keiner Erörterung darüber, daß die heute von der Reichsregierung im vereinfachten Gesetzgebungsverfahren zu treffenden Entscheidungen und die hiermit zu tragenden Verantwortungen ungleich wichtiger sind als die Beschlüsse früherer Reichsregierungen [...]. Die viertägige Mindestfrist des § 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Reichsregierung reicht daher heute weder für den Führer und Reichskanzler noch für die Herren Reichsminister zur Vorbereitung eines in der Kabinettsitzung zu fassenden Gesetzesbeschlusses aus“. Er werde daher in Zukunft „grundsätzlich derartige Vorlagen nur dann auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung setzen, wenn sie mindestens 10 bis 14 Tage vor der Kabinettsitzung behufs Verteilung an die Mitglieder der Reichsregierung mir zugeleitet werden“ (R 43 II/694, Bl. 88–90).

Zitierhinweis

Nr. 380 Der Reichskanzler an die Reichsminister. Bayreuth, 27. Juli 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d380>